

REMEMBREMENT RURALE

R A P P O R T P R E S E N T A T I O N



20
25

REALISE PAR :

SIDQI SAFAA 55

AMGHOUS GHITA 12

BENOURI MAROUANE 24

AGULAM YAHYA 04

ENCADRER PAR : Mme Karima SALIK

I. Introduction:

Le remembrement rural est une opération d'aménagement foncier visant à restructurer les propriétés agricoles en regroupant des parcelles morcelées et dispersées en unités plus grandes et mieux adaptées à une exploitation rationnelle.

Objectifs principaux :

lutter contre le morcellement excessif des terres agricoles Améliorer la productivité en facilitant la mécanisation et l'irrigation Sécuriser les droits fonciers par une clarification des limites et une régularisation des titres curiser les droits fonciers par une clarification des limites et une régularisation des titres.

Importance au Maroc :

Dans un contexte où l'agriculture joue un rôle clé dans l'économie nationale, le remembrement rural est un levier essentiel pour moderniser le secteur, optimiser l'usage des sols et accompagner les politiques agricoles comme le Plan Maroc Vert et Génération Green.

Contexte du remembrement rural au Maroc:

1-Rationalisation de l'espace agricole:

- Réduction du morcellement excessif (parcelles parfois inférieures à 1 hectare, héritage des successions familiales).
- Regroupement des terres en unités exploitables, adaptées aux techniques modernes (mécanisation, irrigation localisée).

2-Facilitation des investissements agricoles:

- Une structure foncière plus cohérente attire les investisseurs privés et les coopératives.
- Accès facilité aux financements bancaires (les banques exigent souvent des titres fonciers sécurisés).
- Intégration dans des filières agricoles organisées (agrégation, contrats de production).

3-Optimisation de la gestion des ressources naturelles:

- Eau : Adaptation aux systèmes d'irrigation modernes (goutte-à-goutte, pivots) nécessitant des parcelles regroupées.
- Sols : Lutte contre l'érosion et amélioration de la fertilité via une meilleure rotation culturale.
- Infrastructures rurales : Facilitation des projets de voirie agricole, drainage et électrification.

4-Sécurisation juridique des exploitantss:

- Réduction des conflits fonciers (limites floues, indivisions non gérées).
- Formalisation des droits par l'enregistrement cadastral et la délivrance de titres (Melkisation).

Cadre juridique et institutionnel du remembrement rural au Maroc:

1. Textes législatifs encadrant le remembrement:

Le remembrement rural au Maroc s'appuie sur un cadre juridique précis, incluant plusieurs lois et codes clés :

a) Loi sur le remembrement foncier rural

- Loi n° 06-41 (relative au remembrement foncier agricole)
 - Définit les conditions et procédures du remembrement.
 - Fixe les rôles des différents acteurs (État, collectivités, propriétaires).
 - Précise les modalités d'indemnisation en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique.
 - Instaure des commissions de remembrement (composition et attributions).

b) Code des droits réels (Dahir de 1913, modifié et complété)

- Régit les droits de propriété, d'usufruit et de servitude.
- Permet la mutation des droits fonciers après remembrement.
- Sert de base juridique pour l'enregistrement des nouvelles parcelles au livre foncier.

c) Autres textes complémentaires

- Loi n° 39-08 relative aux établissements publics de mise en valeur agricole (EPMV).
- Décrets d'application précisant les modalités techniques et administratives.

2-Intervenants principaux :

NCFCC (Agence Nationale de la Conservation Foncière, du Cadastre et de la Cartographie) :

- Joue un rôle central dans le processus de remembrement rural.
- Assure la régularisation foncière et la sécurisation juridique des propriétés.
- Supervise les opérations cadastrales, de bornage et de levés topographiques.
- Produit les documents légaux nécessaires à la redistribution des parcelles.

IGT Privé (Ingénieurs Géomètres Topographes) :

- Intervenants techniques de terrain essentiels au bon déroulement du remembrement.
- Réalisent les levés topographiques et élaborent les plans de remembrement.
- Veillent à la redistribution équitable des terres selon des critères techniques (surface, accessibilité, continuité, etc.).
- Assurent la médiation entre les propriétaires et les instances administratives.

Ministère de l'Agriculture :

- Intègre le remembrement dans une vision de développement rural et agricole.
- Apporte un appui technique et financier pour la mise en valeur des terres remembrées.
- Coordonne les projets d'aménagement agricole et d'infrastructure.

Autorités locales et collectivités territoriales :

- Facilitent la communication avec les populations locales.
- Participent à la sensibilisation et à l'adhésion des propriétaires au projet.
- Soutiennent la mise en œuvre des infrastructures d'accompagnement (pistes, irrigation, etc.)

IV. Rôle du cadastre dans le remembrement rural :

Le cadastre joue un rôle clé dans le remembrement rural en assurant la fiabilité et la sécurité des opérations foncières. Il intervient à trois niveaux :

-Fourniture de données foncières : il fournit des informations précises sur les propriétaires, les limites des parcelles et les titres fonciers, nécessaires à l'élaboration du projet de remembrement.

2-Soutien technique : il participe à la reconfiguration parcellaire grâce à des levés topographiques et une expertise géomatique, pour garantir une redistribution équitable et fonctionnelle des terres.

3-Mise à jour du cadastre : après le remembrement, il actualise les plans cadastraux et les titres fonciers, assurant ainsi la sécurité juridique des nouvelles parcelles.

V. Outils et techniques cadastrales utilisées :

Le remembrement rural s'appuie sur des outils techniques modernes pour assurer la précision cadastrale, la fiabilité des données foncières et une redistribution équitable des terres.

1. Photogrammétrie, drones et images satellites

Ces outils sont utilisés pour la cartographie foncière. Les drones offrent des images précises à moindre coût, la photogrammétrie permet de produire des orthophotos, et les satellites fournissent une vue d'ensemble utile à la planification.

2. Bases de données foncières

- **Intégration de données issues des conservations foncières : titres de propriété, superficies, noms des propriétaires.**
- **Ces données sont croisées avec les relevés de terrain pour garantir l'exactitude juridique des informations.**

3. Plans cadastraux numérisés

- **La numérisation des plans anciens est un préalable au remembrement moderne.**
- **Ces plans, une fois vectorisés et géoréférencés, servent de base de travail pour identifier les limites existantes des parcelles.**
- **L'ANCFCC a lancé un processus de digitalisation du cadastre marocain dans le cadre de la modernisation de l'administration foncière.**

VI. Etape du remembrement rural

1. Déclenchement de l'opération

a. Identification de la zone à remembrer

- Le choix d'une zone se fait en fonction :
 - Du morcellement excessif du foncier.
 - Des problèmes de productivité agricole.
 - De la demande locale (coopératives, communes, associations).
- Une proposition officielle est élaborée par le Ministère de l'Agriculture, parfois en coordination avec des élus locaux.

b. Déclaration d'utilité publiques (DUP)

- Le remembrement est déclaré d'utilité publique par décret.
- Cette déclaration autorise l'administration à intervenir sur les terres privées en vue de leur réorganisation.

2. Études préparatoires et diagnostic

a. Étude foncière

- Identification des parcelles existantes, titres, ayants droit.
- Vérification des situations conflictuelles (indivision, occupation illégale).
- Relevé de l'état juridique : immatriculé ou non (titres fonciers vs terres Melk).

b. Étude topographique

- Réalisation de levés topographiques : usage de stations totales, GNSS, drones, photogrammétrie.
- Génération de plans détaillés, modélisation 2D/3D de la zone à remembrer.
- Collecte de données sur les infrastructures : pistes, sources d'eau, canaux, etc.

c. Étude socio-économique

- Profil des exploitants, types de cultures, rendements agricoles.
- Niveau d'organisation des exploitants (coopératives, association, etc.)
- Potentiel d'irrigation et possibilités d'amélioration des pratiques agricoles.

3. Concertation et sensibilisation

a. Réunions d'information avec les propriétaires

- Présentation des objectifs, des bénéfices, et du déroulement.
- Prise en compte des inquiétudes, oppositions, besoins spécifiques.

b. Constitution de comités de propriétaires

- Création de représentants locaux pour faciliter le dialogue.
- Ces comités participent à la validation du plan de remembrement.

NB :

La loi impose une participation active des propriétaires concernés. Le remembrement ne peut réussir sans leur adhésion.

4. Enquête parcellaire et levés de terrain

a. Identification des propriétés

- Recensement des ayants droit, documents fonciers, droits d'usage.
- Détermination de la valeur équivalente des parcelles (selon surface, qualité, localisation).

b. Levés topographiques détaillés

- Mesurage précis des limites, bornes, chemins, canaux, bâtiments.
- Réalisation de plans cadastraux numériques.
- Création de bases de données SIG regroupant les éléments techniques et juridiques.

5. Élaboration du projet de remembrement

a. Réalisation du nouveau découpage

- Proposition d'un nouvel agencement des parcelles en tenant compte :
 - De l'équité foncière (valeur égale ou équivalente).
 - De la localisation par rapport aux infrastructures.
 - Des demandes individuelles spécifiques, dans la mesure du possible.

b. Établissement du plan de remembrement provisoire

- Simulation SIG des nouvelles répartitions.
- Intégration des pistes rurales, zones de servitude, systèmes d'irrigation.
- Préparation d'un plan d'aménagement global.

6. Approbation administrative et juridique

a. Examen par la commission préfectorale

Réception des réclamations, contestations, propositions de modifications.

b. Traitement des litiges

- En cas de désaccords : arbitrage administratif ou recours aux tribunaux.
- La commission statue sur les cas litigieux.

c. Approbation officielle

Le plan est validé par arrêté du gouverneur ou du wali

7. Mise en œuvre sur le terrain

a. Implantation des nouvelles limites

Les IGT procèdent au bornage et piquetage des nouvelles parcelles.

Pose de bornes en béton, marquages GPS, numérotation

b. Remise effective des parcelles

Communication officielle aux propriétaires : nouvelles parcelles + localisation + superficies.

Accompagnement technique pour l'adaptation des cultures.

8. Mise à jour cadastrale et titrage

a. Transmission à l'ANCFCC

Envoi des plans validés et des données foncières pour traitement.

Mise à jour du cadastre et des plans fonciers.

b. Établissement des titres fonciers

Enregistrement des nouvelles propriétés.

Attribution de titres individuels immatriculés au nom des ayants droit.

Fermeture définitive des anciens titres remplacés.

Remarques importantes sur le cadre juridique

- Le Dahir du 2 juin 1962 reste la référence légale du remembrement au Maroc. Il encadre l'ensemble du processus.
- Le Code des Droits Réels et les dispositions du Dahir de 1915 sur l'immatriculation foncière interviennent pour l'enregistrement final.
- La loi 62-99 sur la conservation foncière renforce la sécurité juridique des titres post-remembrement.
- Le recours à des IGT privés agréés est validé par la réglementation en vigueur (loi 30-93 sur l'exercice de la profession d'IGT).

- **Notion de remembrement**

3.1 Généralités

Objectif principal du remembrement

Le remembrement vise essentiellement à optimiser l'exploitation agricole d'un territoire en remplaçant un morcellement parcellaire inefficace par une nouvelle organisation foncière plus rationnelle. Cette restructuration doit permettre aux exploitations de tirer pleinement parti des techniques agricoles modernes, conformément à la combinaison culturale choisie.

Les nouvelles parcelles doivent répondre aux critères suivants :

- Être de superficie suffisante ;
- Avoir une forme géométrique régulière ;
- Disposer d'un accès aisé ;
- Permettre un bon écoulement des eaux (pluviales ou d'irrigation) ;
- Être situées à proximité des habitations ;
- Avoir une orientation favorable selon les cultures prévues ;
- Être facilement accessibles via les infrastructures routières.

La nature des opérations de remembrement varie selon les objectifs et les spécificités économiques locales.

Facteurs influençant la qualité du remembrement :

- Nombre de propriétaires et d'exploitants ;
- Dispersion et fragmentation des parcelles ;
- Variété des sols et des systèmes culturaux ;
- Régime foncier en vigueur ;
- Conditions techniques de culture.

Intensité de regroupement des parcelles

L'intensité du regroupement est mesurée par le degré de groupement :

$$\text{Degré de groupement (DG)} = \frac{NAP - NNP}{NAP - NP}$$

- **NAP** : Nombre d'Anciennes Parcelles

- **NNP** : Nombre de Nouvelles Parcelles
- **NP** : Nombre de Propriétaires

Exemple :

Un périmètre comprend :

- Avant remembrement : 40 000 parcelles
- Après remembrement : 10 000 parcelles
- Nombre de propriétaires : 7 000

DG=90,91%

Si chaque propriétaire reçoit une seule parcelle (NNP = NP), le degré de groupement atteint 100 % — ce qui constitue le cas idéal.

Taille moyenne des parcelles (TP)

$$TP = \frac{\text{Superficie totale}}{\text{Nombre de parcelles}}$$

Exemple :

Superficie = 25 000 ha, Nombre de parcelles = 15 000

TP=1,67 ha/parcelle

Moyenne parcellaire (MP)

$$MP = \frac{\text{Nombre total de parcelles}}{\text{Nombre de propriétaires}}$$

3.2 Périmètre de remembrement

Le périmètre de remembrement est la zone géographique concernée par l'opération. Il regroupe un ensemble de parcelles souvent morcelées, dispersées, enclavées et soumises à des servitudes mutuelles, appartenant à divers propriétaires. L'objectif est d'en rationaliser la distribution au sein d'un système d'exploitation homogène.

3.3 Classification des opérations techniques

Les opérations de remembrement se divisent en deux grandes phases :

3.3.1 Études préparatoires

1. Reconnaissance de terrain pour une pré-délimitation basée sur les documents existants.
2. Enquête socio-économique pour comprendre les conditions d'exploitation.
3. Délimitation et bornage du périmètre, des axes de communication, et des zones exclues.
4. Identification des propriétaires et évaluation de leurs apports fonciers.
5. Classement et évaluation des sols.
6. Travaux topographiques pour réaliser les plans et établir l'état parcellaire initial.

3.3.2 Avant-projet et projet de remembrement

1. Canevas d'aménagement : division en blocs en tenant compte des contraintes naturelles (relief, hydrographie, voies...).
2. Estimation des apports en contenance et valeur par propriétaire.
3. Évaluation globale du périmètre (surface et valeur).
4. Définition de la masse à partager et calcul du coefficient de répartition.
5. Calcul des apports réduits (déduction des zones d'équipements collectifs).
6. Élaboration de l'avant-projet :
 - Principes d'aménagement
 - Répartition schématique
 - Étude technique et économique
 - Enquête officielle
7. Élaboration du projet définitif
8. Application sur le terrain
9. Enquête officielle
10. Validation et homologation du projet par la commission, puis par le ministère de l'Agriculture.

À l'issue de l'enquête publique (1 mois), les décisions deviennent exécutoires. L'arrêté d'homologation est publié au Bulletin Officiel. Un délai de 6 mois est accordé pour contester, au-delà duquel aucune opposition n'est recevable.

Services destinataires du dossier homologué :

- Conservation foncière
- Service du cadastre
- ORMVA ou DPA
- Directions centrales (ANCFCC, AGR, etc.)
- Principe fondamental : l'échange en valeur des propriétés

Classement et évaluation des sols

Objectif : Garantir que chaque propriétaire reçoive une terre d'égale valeur productive à celle initialement possédée, déduction faite des surfaces affectées aux infrastructures collectives.

Les difficultés de cette estimation résident dans les nombreux facteurs influençant la valeur foncière.

Types de valeurs foncières :

- Valeur locative
- Valeur de rendement
- Valeur de productivité
- Valeur vénale
- Valeur cadastrale
- Valeur affective

Seule la valeur de productivité réelle est retenue comme base pour la redistribution.

Facteurs internes de la productivité réelle

1. Origine géologique du sol et du sous-sol
2. Qualité du sol arable :
 - Composition minéralogique

- Structure physique et chimique
- Profondeur exploitable (minimum 10 cm, optimal $\approx$ 30 cm)

3. Constitution :

- Texture (sable, argile, calcaire, humus)
- Perméabilité et drainage
- Capacité de rétention d'eau
- Teneur en cailloux (réduction de la capacité nutritive)

Situation du terrain

- Orientation et exposition
- Altitude relative
- Pente
- Proximité des sources d'eau

La situation topographique influence directement la faisabilité de certains aménagements (irrigation, drainage, lutte contre l'érosion).

Facteurs externes

Bien qu'ils ne soient pas retenus pour estimer la valeur réelle, ces éléments influencent la productivité :

- Accessibilité (améliorée par la désenclavement après remembrement)
- Éloignement (réduit dans la nouvelle organisation foncière)

Trame parcellaire

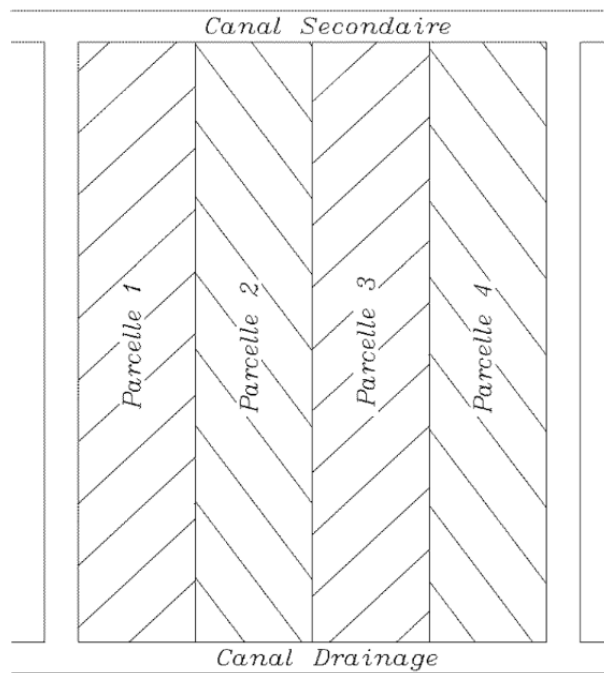
Trois principales trames sont utilisées :

1. Trame B

- Longueur constante (600–750 m), largeur variable selon la surface de la propriété.

- Assolement collectif à 6 bandes (chaque culture occupe une bande commune à toutes les propriétés).

Trame B



Avantages :

- Rotation culturale facilitée.
- Travaux et plans de culture réalisés collectivement.
- Meilleur encadrement technique.

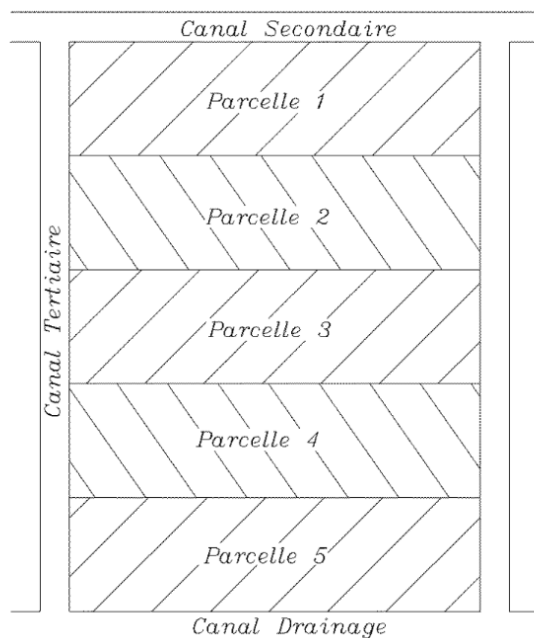
Inconvénients :

- Forme filiforme des petites parcelles.
- Inadaptée aux terrains à limites irrégulières.

2. Trame A

- Largeur constante, soles individualisées dans chaque propriété.

Trame A



Avantages :

- Parcelles plus compactes.

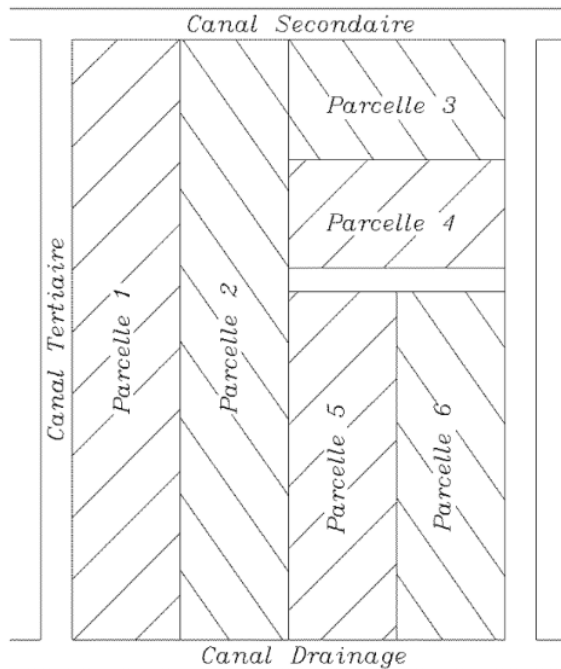
Inconvénients :

- Moins adaptée aux cultures collectives.
- Gestion de l'eau plus complexe.

3. Trame C (ou trame améliorée)

- Combinaison des trames A et B selon les contraintes locales.
- Permet d'adapter les avantages des deux systèmes dans un même bloc.

Trame C ou Trame améliorée



VII. Difficultés et limites

Malgré son importance pour le développement agricole et la rationalisation de l'espace rural, le remembrement au Maroc se heurte à plusieurs types d'obstacles, tant techniques, que juridiques et sociaux.

A. Difficultés techniques

- **Manque de ressources techniques et humaines :**

Les services chargés du remembrement manquent d'équipements modernes (drones, GPS, SIG) et de personnel qualifié (géomètres, techniciens spécialisés).

- **Accès géographique difficile :**

Le relief accidenté et l'isolement de certaines zones ralentissent les levés de terrain et compliquent les opérations de remembrement

- **Données cadastrales insuffisantes :**

De nombreuses zones rurales souffrent d'un manque ou d'une obsolescence des données cadastrales, rendant l'identification des parcelles difficile et augmentant les risques de conflits.

B. Difficultés juridiques et sociales

- **Conflits de propriété**

La coexistence de régimes fonciers multiples (melk, terres collectives, habous) génère des situations complexes.

Des litiges peuvent survenir en cas d'indivision, de succession non réglée ou de revendications concurrentes.

Ces conflits ralentissent ou bloquent l'avancement du remembrement.

- **Refus ou résistance des propriétaires**

Certains propriétaires s'opposent au remembrement par crainte de perdre leur terre ou de recevoir une parcelle jugée moins favorable.

L'attachement culturel ou émotionnel à certaines terres joue aussi un rôle important dans les résistances.

- **Lenteur administrative**

Les procédures de concertation, d'approbation et de mise à jour cadastrale peuvent prendre plusieurs années.

Le manque de coordination entre les différentes administrations (cadastre, agriculture, justice, collectivités locales) freine la mise en œuvre efficace du remembrement

VIII. Résultats et impacts du remembrement

Résultats fonciers et cadastraux

- Réduction du nombre de parcelles par exploitation : meilleure gestion du foncier.
- Sécurisation des droits fonciers grâce à l'immatriculation et aux titres délivrés.
- Mise à jour de la base de données cadastrale, facilitant les transactions futures.

Résultats agricoles

- **Amélioration de la productivité : parcelles plus grandes, moins dispersées, mieux accessibles.**
- **Meilleure mécanisabilité des terres (usage de tracteurs, irrigation plus facile).**
- **Encouragement à l'investissement grâce à une meilleure visibilité foncière.**

Résultats sociaux et territoriaux

- **Réduction des litiges entre voisins ou héritiers.**
- **Valorisation des zones rurales via de meilleures infrastructures (voies, accès, irrigation).**
- **Création d'un climat favorable au développement rural intégré.**

Perspectives et recommandations

1. Renforcement du rôle des IGT privés

- Déléguer davantage de missions aux IGT agréés dans les zones rurales.
- Créer des **partenariats public-privé (PPP)** pour accélérer la mise en œuvre des projets.

2. Digitalisation du cadastre et simplification des démarches

- Généraliser les **plans cadastraux numériques**.
- Accélérer le déploiement du **cadastre informatisé (GEO-SIG)** au sein de l'ANCFCC.
- Permettre le **suivi en ligne des procédures** de remembrement.

3. Réforme juridique ciblée

- Adapter le **Dahir de 1962** aux nouveaux besoins : flexibilité, transparence, équité.
- **Harmoniser les lois foncières** (indivision, successions, Melk vs Guich ou Habous).
- Faciliter le règlement des **litiges** en créant des chambres foncières spécialisées.

4. Implication des bénéficiaires et sensibilisation

- Mener des campagnes d'information dans les douars.
- Créer des **comités locaux** de suivi du remembrement.

- Intégrer les élus, coopératives et jeunes agriculteurs dans les projets.

5. Vision intégrée de l'aménagement rural

- Intégrer le remembrement aux **programmes de développement rural** (routes, écoles, eau potable).
- Utiliser le remembrement comme levier pour regrouper les **petites exploitations agricoles** en coopératives.
- Favoriser une **gouvernance foncière inclusive**.

❖ Programmes nationaux concernés

1. Plan Maroc Vert (2008-2020)

Objectifs principaux :

- Moderniser l'agriculture via des projets d'agrégation (partenariats public-privé).
- Augmenter la productivité des petites exploitations (vulgarisation technique, accès au crédit).
- Développer des filières stratégiques (agrumes, oléiculture, maraîchage).

Lien avec le remembrement :

- Le PMV a identifié le morcellement foncier comme un frein majeur à la compétitivité.
- Plusieurs projets pilotes de remembrement ont été lancés dans des zones cibles (Gharb, Haouz, Souss).
- Encouragement à la création de zones agricoles organisées (périmètres irrigués regroupés).

2. Génération Green (2020-2030)

Nouvelles priorités :

- Émergence d'une classe moyenne agricole (soutien aux jeunes agriculteurs via le foncier).
- Digitalisation du secteur (cartes agricoles, traçabilité, e-cadastre).
- Durabilité environnementale (agriculture résiliente face au changement climatique).

Apports au remembrement :

- Accélération de la melkisation (titrement des terres collectives et privées).
- Intégration des technologies (SIG, drones) pour des projets de remembrement plus précis.
- Fonds dédiés à la restructuration foncière dans le cadre de l'inclusion des jeunes ruraux.

X. Conclusion

Le **remembrement rural** est un outil stratégique pour :

- **Moderniser l'agriculture marocaine**
- **Assurer une gestion rationnelle du foncier**
- **Renforcer la sécurité foncière des agriculteurs**

Cependant, malgré ses avantages, il **reste freiné** par :

- Des **obstacles techniques** (manque de données, relief difficile)
- Des **blocages juridiques** (indivision, lenteurs administratives)
- Une **résistance sociale** au changement

Pour assurer son succès, il est impératif de :

- **Renforcer les capacités des IGT et des services fonciers**
- **Adapter le cadre juridique**
- Et surtout, **impliquer pleinement les communautés rurales concernées**

Le remembrement ne doit pas être vu comme une opération technique isolée, mais comme un **moyen de transformer durablement le monde rural**.